

1006576-93.2022.8.26.0010

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Crédito Direto ao Consumidor - CDC

Magistrado: Carla Zoéga Andreatta Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a existência de cobertura do furto do veículo do Autor pelo valor de R\$ 32.322,00 com cota de participação de 20% por parte do Autor (fls. 34). Também está incontroverso que o Autor estava em dia com os pagamentos junto à Ré e que houve furto do veículo enquanto estacionado em via pública.

O ponto controvertido desta ação é existência, ou não, de agravamento do risco pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Agostinho Gomes, 1455, Sala 201, 2º andar, Ipiranga - CEP 04206-000, Fone: (11) 3489-2836, São Paulo-SP - E-mail: ipirangajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1006576-93.2022.8.26.0010 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

ADEILSON, registrado civilmente como Adeilson Ribeiro Graciano

Requerido:

Clube de Benefícios Bem Protege

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9099/95.

A ação é parcialmente procedente.

Incontroverso está o vínculo contratual entre as partes, a existência de cobertura do furto do veículo do Autor pelo valor de R\$ 32.322,00 com cota de participação de 20% por parte do Autor (fls. 34). Também está incontroverso que o Autor estava em dia com os pagamentos junto à Ré e que houve furto do veículo enquanto estacionado em via pública.

O ponto controvertido desta ação é existência, ou não, de agravamento do risco pelo Autor, sem prévia comunicação à Ré.

E o conjunto probatório trazido aos autos, aliado à revelia da Ré (que deixou de apresentar defesa no prazo legal), dá conta de que agravamento não houve e que a indenização é devida, mas em patamar inferior à pretensão da inicial, já que o Autor não considera sua cota de participação de 20%, prevista claramente no contrato (fls. 34).

Explico.

Nada nos autos indica que havia vedação à permanência do automóvel estacionado em via pública. E a revelia da Ré dá conta de que a permanência do auto em via pública, conforme relato do Autor (que se presume verdadeiro, art. 20 da Lei n 9099/95), foi esporádica.

Deve a Ré, portanto pagar a indenização ao Autor, no valor de R\$ 25.857,60 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) – valor da tabela FIPE declarado na contratação, menos a participação a cargo do Autor (20%). Mas, conforme parte final do art. 20 da Lei n 9099/95, afasto os efeitos da revelia da Ré quanto à pretensão de indenização por dano moral.

A questão entre as partes diz respeito exclusivamente à existência, ou não, de dano moral pelo negócio frustrado.

E este dano moral não existe. Como já assentou a Dra. Christine Santini, MMA. Juíza Substituta em 2º Grau, ao decidir a Apelação Com Revisão nº 4300754700, de São José dos Campos: "Em tema de dano moral e culpa contratual, em princípio prevalece o não cabimento do primeiro quando se trata de discussão sobre validade, interpretação ou mesmo inadimplemento de cláusulas do contrato. Não é qualquer aborrecimento comum ao mundo dos negócios que induz à indenização moral, que deve ser fundamentada num abalo psicológico, autônomo e independente." (TJ-SP, 5ª Câmara de Direito Privado, j. em 4.11.2009).

A matéria, no mais, é objeto de enunciado de Súmula aprovada pela Colenda Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo, conforme Enunciado nº 6: "Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais."

No caso concreto, não há prova de qualquer mácula a direito da personalidade do Autor além daquelas inerentes ao negócio frustrado, donde a inexistência de dano moral indenizável.

Pelo exposto, e nos termos da fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de R\$ 25.857,60 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), com correção monetária calculada pela tabela prática do E. TJ-SP desde agosto de 2022 (fls. 40) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Deverá o Autor cumprir o contrato quanto à eventual transferência do bem (salvado) à Ré.

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo, recolhimento feito nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, regulamentada pelos Provimentos CSM nº 831 e 833, ambos de 2004 e pelo COMUNICADO CG nº 489 (Processo nº. 2022/73610) de 2022, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição corresponde, em São Paulo, a 5% do valor da causa, respeitado o mínimo de 10 UFESPs. No caso de condenação, tal como na presente hipótese, porém, deve se entender em 1% sobre o valor atualizado da causa, visto ser este o valor que seria pago em 1º grau de jurisdição, havendo sido dispensado, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, desde que não seja inferior a 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, tudo nos termos do art. 4º, incisos I e II e parágrafo primeiro e segundo, da Lei supra citada, o que resulta no valor de R\$ 1457,04 (Código da Receita 230-6 Imposto Estadual).

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil, nos termos do Enunciado Uniforme de nº 38 do Estado de São Paulo, aprovado pelo Conselho Supervisor dos Juizados Especiais Cíveis. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do descumprimento da obrigação fixada em sentença, a parte credora deverá requerer o início da execução. A parte assistida por advogado deverá apresentar planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Carla Zoéga Andreatta Coelho.

Juiz(a) de Direito - assinado digitalmente.